



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/23/2022, 6/460/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

1. רוטנברג אבינועם	תובעים
2. רוטנברג רינה	(נתבעים בהליך
שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד אברמוביץ יעקב	23/22)

נגד

1. שפירא ישראל	נתבעים
2. שפירא רחל	
שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד מאיר עקיבא	

3. אסור אברהם	תובעים בהליך
4. אסור דנה	(23/22)
שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד תייר יפתח	

פסק דין

לפניי שתי תביעות שאוחדו, שעניינן סילוק יד והשבת המצב לקדמותו הן בקשר לבנייה שנטען שבוצעה בניגוד לדין, והן בקשר לכנת ולצינורות ביוב, שהותקנו כנטען על גבי הרכוש המשותף, ובניגוד לדין.

הרקע בקצרה

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב פוקס אהרן דב 16 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 11.11.1969 והמוכר כחלקה 892 בגוש 6123 (להלן – "הבית המשותף").

2. התובעים בהליך 460/21 (להלן – "ההליך הראשון") מר אבינועם וגברת רינה רוטנברג הם הבעלים של דירה בקומה השלישית הידועה כתת חלקה 21 (להלן – "משפ' רוטנברג" או "התובעים") והם גם הנתבעים בהליך 23/22 (להלן – "ההליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השני). התובעים מבקשים שינתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס בנייה שנעשתה על ידם ללא היתר, והשבת המצב לקדמותו.

3. הנתבעים 2-1 בהליך הראשון, מר ישראל וגב' רחל שפירא הם הבעלים של דירה בקומה הראשונה בבית המשותף הידועה כתת חלקה 13 (להלן- "**משפ' שפירא**" או "**הנתבעים 2-1**").

4. הנתבעים 4-3 מר אברהם וגב' דנה אסור הם הבעלים של דירה בקומה הראשונה הידועה כתת חלקה 16 (להלן- "**משפ' אסור**" או "**הנתבעים 4-3**") והם גם התובעים בהליך השני. לשם הנוחות, הנתבעים 2-1 והנתבעים 4-3 יכוננו יחד להלן- "**הנתבעים**").

5. בקצרה אציין כעת, כי בהליך הראשון, התובעים מבקשים שינתן צו עשה המורה לנתבעים להרוס בניית מרפסת בצד המזרחי של הבית המשותף שנעשתה כנטען ללא היתר וללא הסכמת בעלי הדירות, והשבת המצב לקדמותו. ואילו ענייננו של ההליך השני שאותו הגישו הנתבעים 4-3 (משפ' אסור), צו עשה המורה לתובעים (משפ' רוטנברג) לפרק כננת (מנוף) אשר התקינו בקירות הבית המשותף ואשר מהווה מפגע בטיחותי, הסרת צינורות שהותקנו על גבי הרכוש המשותף ותיקון מספר ליקויים אשר נגרמו על ידם.

6. בהחלטתי מיום 29.6.2022 הוריתי על איחוד הדיון בשני ההליכים.

מהלך הדיון בקצרה

7. במסגרת דיון ההוכחות העידו העדים הבאים: גב' רוטנברג רינה, מר אברהם אסור, ומר שפירא ישראל (להלן- "**פרוטוקול**").

8. לאחר שכבר התקיים דיון ההוכחות, הגישו התובעים (מש' רוטנברג) הודעה שאליה צורפה החלטת הוועדה המחוזית מתאריך 2.11.2022 [ערר (ועדות ערר - תכנון ובנייה תל אביב-יפו) 13039-05-22 **רוטנברג אבינועם נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה בני ברק** (נבו 2.11.2022)]. נטען שהחלטת הוועדה המחוזית, יש בה כדי לדחות את כל טענות הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בתגובה, טענו הנתבעים 2-1 (מש' שפירא) כי הם לא היו צד להליך שהתנהל בוועדת הערר המחוזית, ולא בכדי, ואף לו היו, "עניינם שונה לחלוטין מהנסיבות של מש' אסור".

10. לאחר שהצדדים הגישו את סיכומיהם, הגישו נתבעים 2-1 (משפ' שפירא), בקשה להוספת ראייה, שעניינה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה מתאריך 6.2.23.

11. לאחר שהתקבלה תגובת הצדדים, ניתנה החלטה המתירה את צירוף החלטת הוועדה המקומית, וניתנה אפשרות לתובעים (מש' רוטנברג) להגיש סיכומי תשובה שאליהם יוכלו לצרף את החלטת הוועדה המחוזית דנה בערר שהוגש על החלטת הוועדה המקומית.

12. לשלמות התמונה יצוין כי הנתבעים 2-1 (מש' שפירא), הגישו בקשה להוספת ראייה ולמחיקת סעיפים מסיכומי התובעים, ולאחר שהתקבלה תגובת התובעים הוחלט שטענות הצדדים יקבלו ביטוי במסגרת פסק הדין.

13. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים (משפ' רוטנברג) בסיכומיהם

14. **הנתבעים 2-1**, ביצעו בניה ללא היתר בצד המזרחי של הבניין. ביצעו בניית מרפסת סוכה עד קו הבניין; הזיזו את צינור בויב של התובעים, עקרו עץ בלי לקבל את אישור פקיד היערות והרסו את הגינה במהלך עבודות הבניה.

15. **הנתבעים 3-4**, ביצעו בניה ללא היתר בצד המזרחי של הבניין. בנו מרפסת סוכה עד קו הבניין; בנו מרפסת לא חוקית בצד הצפוני של הבניין, שנבנתה כשנה לפני המרפסת המזרחית - ללא היתר ותוך כדי הפרת צו הפסקה עירוני. בשל פיצוץ צנרת בדירת הנתבעים 3-4, הם החליטו על דעת עצמם, לבצע מעקף ולהתקין צנרת על תקרת החניה של הבית המשותף, ועד היום קיימת רטיבות במקום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. הנתבעים 3-4, הגישו בקשה להיתר רק לאחר הגשת התביעה, וכשנה לאחר הבנייה של המרפסת הצפונית, ולאחר סיום בניית המרפסת המזרחית. הבקשה נועדה להכשיר מצב קיים לתוספת מרפסת שמש (5.54 מ"ר) + סוכה (5.61 מ"ר). בקשה זו אושרה בצורה לא תקינה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני-ברק. התובעים הגישו ערר לוועדה המחוזית, שבו נטען לאי-התאמה בין הבנוי בפועל לבין ההיתר. ועדת הערר המחוזית, קיבלה את הערר שהגישו התובעים וקבעה כי הנתבעים 3-4, לא יכולים להוסיף מרפסת סוכה, כאשר קיימת בדירתם כבר סוכה, וכך לכל היותר אפשר להרחיב את הסוכה הקיימת, עד לשטח המקסימלי המותר בתכנית הסוכות, קרי – 8 מ"ר, וזאת בכפוף ל"תוכנית סוכות". כך שלמעשה, ועדת הערר שדנה בערר שהגישו התובעים נגד הנתבעים 3-4 קיבלה את טענת התובעים שהמרפסת הצפונית חורגת מתכנית הסוכות (להלן – "ועדת הערר").

17. כמו כן לטענת התובעים מהחלטת ועדת הערר עולה שכל הרחבה של מרפסת סוכה, צריכה להיות בהתאם לתכנית הסוכות ולפיכך בהסכמת הדיירים שגרים מעל.

18. המדובר הוא בהרחבה בנייה הפוגעת בזכותם הקניינית של התובעים, בכך שהיא מונעת מהם הרחבה דומה בעתיד. לפיכך העניין מצוי בסמכותו של המפקח על רשות המקרקעין שכן ההרחבה נוגדת את סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן – "חוק המקרקעין") המורה כי כל שינוי בדירה הפוגע בדירה אחרת מחייב את הסכמת בעליה של הדירה האחרת.

19. בבית המשותף 24 דירות. על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, כדי להרחיב את דירתם, הנתבעים נדרשים להחזיק ברוב של 75 אחוז מבעלי הדירות, ושני שלישים מבעלי הזכויות ברכוש המשותף. ההסכמה מצד שאר בעלי הדירות צריכה לכלול הסכמה להוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירתו, הסכמה לבנייה שמטרתה הרחבת דירה, והסכמה לחלוקת זכויות הבנייה הנדרשות להרחבת הדירה.

20. הנתבעים לא השיגו את הרוב הנדרש וחובת ההוכחה חלה עליהם. הנתבעים 3-4 הודו בחקירתם כי רק 10 מבעלי הזכויות חתמו להם על הסכמתם לבנייה, ואילו הנתבעים 1-2 לא הוכיחו כי יש להם את הרוב הדרוש לבנייה. מה עוד שממילא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היה על הנתבעים לבנות בהתאם להיתר בנייה כדין, דבר שלא נעשה שכן הנתבעים עברו על חוקי התכנון והבנייה.

21. **בסיכומי התשובה** אשר הוגשו על ידי התובעים בהמשך להחלטתי להתיר לנתבעים 2-1 להוסיף את החלטת ועדת ההיתרים שניתנה בעניינם כראיה להליך, טענו התובעים כי בהחלטת ועדת הערר נקבע שעל הנתבעים 2-1 לתקן את תכנית הבקשה להיתר.

22. כמו כן טענו התובעים כי הקונסטרוקציה שעליה בנו הנתבעים 2-1 את מרפסת הסוכה משותפת לזו של הנתבעים 4-3 אשר בנו ללא היתר, ולפיכך יש להורות על הריסת הבנייה אף מטעם זה.

23. **אשר להליך השני** - ההליך השני הוגש בחוסר תום לב ובשיהוי ניכר, כדי להלך עליהם אימים בשל ההליך הראשון ולפיכך יש לדחותה מכוח סעיף 41(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "**התקנות**").

24. אין יריבות בין הצדדים, שכן מדובר במפגעים לכאורה לבית המשותף ולפיכך על הנציגות להיות התובעת.

25. ביחס לכננת שנטען שהתקינו ללא היתר, החוק אינו מחייב אישור מהנדס להתקנת כננת, אך מכל מקום הם הורידו את הכננת.

26. לגבי צינור הביוב, הוא ממוקם במסתור אשר בשקע המזרחי של הבניין, והוא חובר לתשתית הבניין באמצעות בעל מקצוע.

27. לגבי איטום הקיר המשותף, אין רטיבות. ומכל מקום, איטום הקיר נעשה לפני 24 שנים על ידי הבעלים הקודמים.

תמצית טענות הנתבעים 2-1 (משפ' שפירא) בסיכומיהם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. בכתב התביעה, עתרו התובעים לשני סעדים בלבד. צו מניעה לבניית תוספת סוכה, וכן הריסת הבנייה הקיימת, הא ותו לא, וכך סעדים נוספים שהעלו התובעים בסיכומיהם, הם בגדר הרחבת חזית.

29. התביעה הוגשה בחוסר תו"ל קיצוני ארבעה ימים לאחר שהנתבעים 1-2 סרבו לחתום על מסמך המעביר את זכויותיהם בגג לתובעים. התובעים עוד ציינו בעצמם כי ישנם עוד שישה בעלי דירות שבנו בבית המשותף ללא היתר, אך בניגוד לנתבעים 1-2, הללו הסכימו להעביר את זכויותיהם בגג הבניין לתובעים. לכן התביעה צריכה להידחות בהתאם לסעיף 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, ובהתאם לסעיף 14 לחוק המקרקעין הקובע כי שימוש בזכות קניינית מוגבל לשימוש בתום לב. טענת הסחיטה, לא הוכחה על ידי התובעים.

30. בעת הגשת התביעה, היו נגועים התובעים במחדלים דומים. התובעים הודו שבנו כננת ללא היתר ועשו בה שימוש שש שנים, שנפסק רק לאחר שהוגשה נגדם תביעה. התנהלות התובעים נוגדת את דוקטרינת תום הלב, החולשת על כל מערכות הדין, ועל פיהם, בית משפט לא ייעתר למתן סעדים לתובע אשר ידיו מגואלות במחדלים, או כי כל תביעתו מכוונת נגד נתבע אחד בלבד כחלק ממסע נקמנות.

31. לתובעים לא נגרם כל הפרעה בשל הבנייה. אין חולק שמדובר בהרחבת סוכה קיימת בדירת הנתבעים, אשר הולמת את תכנית המתאר המקומית ולפיה אפשר לאשר בניית סוכה אשר לא תעלה על 8 מ"ר. לנתבעים, בניגוד לתובעים ולנתבעים 3-4, אין מרפסת נוספת, וכך טענת התובעים ביחס לכך, לא רלבנטית ביחס לנתבעים 1-2.

32. בהתאם לזכאותם, סגרו הנתבעים 1-2 נישא שיעודה לתליית כביסה, ובכך הגדילו את שטח הסוכה בדירתם מ-1.7 מ"ר ל-4.59 מ"ר, שהוא שטח קטן מזכאותם. הנתבעים 1-2 לא נשאלו ביחס לכך, ומשכך יש לקבל את האמור בתצהירם.

33. טענת התובעים שהרחבת הבנייה מונעת מהם הרחבה דומה בעתיד, ולפיכך מהווה פגיעה בזכותם הקניינית משוללת יסוד. שכן על פי סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין אי אפשר לבנות מרפסת מעל מקום שבו נהגו הדיירים לבנות סוכה אלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהסכמתם. מה עוד שהתובעים לא באמת זקוקים לסוכה, שכן כפי שהוכח בדיון, התובעים מנסים למכור את דירתם. מה עוד שהתובעים הודו שבעל דירה נוסף (מר שמש), המתגורר בקומה השנייה מעל דירת הנתבעים, מתנגד אף הוא להרחבת דירתם לנוכח מיקום סוכתו.

34. לנתבעים 2-1 יש את הרוב הנדרש על פי הוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין, קרי 9 מתוך 12 הדיירים באותו אגף של הבניין. טענתם של התובעים על הצורך גם בהסכמת הדיירים מהאגף השני והעמדת הרוב הנדרש על 18 מתוך 24 מהוה הרחבת חזית אסורה. מכל מקום הדיירים השיגו גם את הסכמת בעלי הדירות מהאגף השני והציגו את הראיה בבית המשפט. (ת16 לתיק המוצגים).

35. כמו כן בהתאם להלכת 11017/08 רע"א פל נ' ליבוביץ (נבו 16.08.2010) לא נדרשת הסכמה על שלושת הרכיבים המצטברים שאותם מנו התובעים, אלא די בהסכמה להרחבת הדירה בלבד.

36. הנתבעים 2-1 מחזיקים ברוב הדרוש לקבלת היתר בניה, מה עוד שבכל הכבוד, מקומן של טענות תכנוניות להתברר בפני הרשויות התכנוניות, כפי שעשו התובעים בהתנגדותם לתכנית הנתבעים, ואין מקומן להתברר לפני המפקח.

37. בכל הנוגע לטענה בדבר עקירת העץ, התובעים אינם ועד הבית ולכן אינם רשאים להגיש תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכוש המשותף, מה עוד שבכתב התביעה, לא עתרו התובעים לסעד הקשור לכך, ומשכך מדובר בהרחבת חזית אסורה. כמו כן, הורדת העץ נועדה להבטיח את בטיחות בעלי הדירות, שכן גנן מקצועי הוא זה שבחן את העץ בדקדקנות והביע דעתו כי העץ הוא מקור לסיכון משום ששורשיו אינם ביחס להיקפו ולמשקלו. התובעים לא הוכיחו גרימת נזק לשער החניה, לגדר ולקירות הבית המשותף, ולא הביאו עדים להוכחת טענותיהם.

38. החלטת ועדת הערר המקומית, שאושרה לנתבעים 2-1 חרף העובדה שמועד הגשת הסיכומים תם, בהתאם להחלטתי 187/23 מיום 02.07.23. לטענת הנתבעים החלטת ועדת הערר מלמדת כי ישנו היתר להרחבת הבנייה שביצעו.

39. לפיכך, יש לדחות את התביעה, תוך חיוב התובעים בהוצאות ריאליות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבעים 3-4 (משפ' אסור) בסיכומיהם

40. בסמכותו העניינית של המפקח על המקרקעין לעסוק רק בהיבטים הקניינים של סכסוך במקרקעין. כאשר טענות הנוגעות לתכנון והיתרי בנייה צריכה להתברר בערכאה המתאימה.

41. הנתבעים 3-4 מחזיקים ברוב הקנייני הדרוש להרחבת הבנייה שביצעו. ולפיכך בהתאם להוראות ס' 71ה לחוק המקרקעין, יש להורות על תשלומי איזון לפי הערכת שמאי בלבד.

42. יצויין, כי ועדת הערר שדנה בהיתר שהוצא לטובת הנתבעים 3-4 הורתה לנתבעים להגיש בקשה חדשה, אשר תוגש בימים הקרובים. ואולם ועדת הערר לא מצאה לנכון להורות על סעד דרסטי כדוגמת הריסת הבנייה.

43. כמו כן, הנתבעים 3-4 טוענים כי הליך זה מנוהל על ידי התובעים תוך שימוש לרעה בהליכי משפט. התובעים הגישו תביעה זו לאחר שהנתבעים 3-4 סרבו לחתום על הסכמה לבניה על הגג שאותה ביקשו התובעים לבצע. בתגובה לסירובם הלגיטימי החלו הנתבעים במכבש לחצים נגד הנתבעים 3-4 כאשר הליך זה הוא רכיב אחד מתוך רבים שנועדו להביא את הנתבעים להסכמה האמורה.

44. התובעת אישרה בחקירתה הנגדית כי דירתם פונה לצד ההפוך מדירת הנתבעים. ולפיכך לא עלה בידה להוכיח כי הנתבעים משיגים גבול, או כי נגרם להם כל נזק מהרחבת הבנייה.

45. כמו כן התובעת אישרה כי הטענות הנוגעות להזזת הצינורות וכריתת העץ בכניסה לבניה אינן קשורות לנתבעים 3-4.

46. **טענות הנתבעים בהליך השני**, יש לראות את הסרת הכננת על ידי משפ' רוטנברג כהודאה לעילת התביעה, ולפיכך לחייבם בהוצאות ההליך

47. משפ' רוטנברג לא הציגו כל אישור לצינור הביוב שהתקינו, אשר רחב בהרבה מהצינור שהתקינו מש' אסור והוא מפגע. כמו כן משפ' רוטנברג לא טיפלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברטיבות שנגרמה לקיר המשותף בשל פירוק המזגן ואי אטימת הקיר כראוי.
לפיכך מבוקש להורות על משפ' רוטנברג להסיר את צינור הביוב שהתקינו לתקן
את הליקויים בקיר המשותף.

דיון והכרעה

ההרחבה שביצעו הנתבעים

48. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 714/21 כהן רזיאל נ' זילברברג דוד אשר זעליג (נבו 9.8.2023)] כדי שבעל דירה, יוכל להרחיב את דירתו, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, התנאי התכנוני. סעיף 71א לחוק המקרקעין מגדיר את המושג "הרחבה" כך – הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף.

49. כך שהתנאי התכנוני דורש למצער היתכנות לקבלת היתר בניה מהגוף המוסמך. יצוין כי אי הגשת התנגדות למוסדות התכנון אינה מהווה הסכמה במישור הקנייני [ע"מ 795/19 קנרוב נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה, מחוז תל אביב (נבו 15.7.2020)].

50. התנאי השני, התנאי הקנייני. הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש כפי שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין הקובע כך: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. התנאי הקנייני להרחבת דירה דורש אם כן, הסכמה של מי שבבעלותם 75% מהדירות ושני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. עוד דורש תנאי זה, שתהיה סמיכות פיזית בין הדירה לבין "ההרחבה". לפיכך הצמדה של חלק מסוים ברכוש המשותף שאינו מצוי בסמיכות פיזית לדירה אינה בבחינת "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק [רע"א 1462/10 **דוד עטייה נ' ליאור שגיא**, בפסקאות 20-19 (נבו 02.08.2012); עש"א (מחוזי י-ם) 24519-09-23 **אבנר כהן נ' מרגלית בן חיים**, בפסקה 9 (נבו 02.11.2023)].

52. סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות. בג"ץ 1578/90 **הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א** (נבו 24.10.1990). מנגד המפקח על רישום מקרקעין (להלן - "**המפקח**") אמון על הפן הקנייני ואינו דן בתביעות בפן התכנוני [(המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 **עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא**, בפסקאות 40-42 (נבו 14.3.2022)], ולכן ככלל, טענה הקשורה להיתרים, אמורה להתברר על ידי מוסדות התכנון ולא על ידי המפקח [עש"א (מחוזי חיפה) 38634-01-20 **חנה שטינברג נ' יוגב צבי**, בפסקה 58 (נבו 06.07.2020)].

53. יש לזכור כי "המשקפיים" התכנוניים שונים מ"המשקפיים" הקנייניים, ומשכך גם תקנה 45 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (להלן - "תקנות רישוי בניה") קובעת כי "**החלטת רשות הרישוי תונחה על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות התכנוניות החלות, החוק והתקנות לפיו ועל פי אלה בלבד**". השאלה עד כמה, על מוסד התכנון להתייחס לנושאים, קנייניים, היא שאלה מורכבת. בפסק הדין בעניין ע"מ 795/19 **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה תל אביב** (נבו 15.07.2020), עמד בית המשפט העליון על מורכבות השאלה: "**... יש להידרש לשאלה באיזו מידה על מוסדות התכנון להתייחס לשאלות קנייניות. התשובה מורכבת. מצד אחד, אל למוסדות התכנון להסיג גבול ולדון בשאלות לא להם; אך מצד שני אל להם להתעלם מהמציאות. אם לכאורה יש קושי קנייני, רשאים הם – ולעיתים נכון יהא – לעכב את ההליך כדי לתת לגורם המוסמך להחליט בדבר. ...**"

... ברם תפקיד ועדת התכנון הוא, לעיתים, לעמוד בשער ולא ולאפשר ניהולו של הליך כאשר על פני הדברים אין הוא עומד בתנאים הבסיסיים."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. שוני מהותי נוסף, בין דיני התכנון לבין דיני הקניין, נובע מהאפשרות להתנגד לבנייה או להרחבה. תקנה 36 (ב) לתקנות רישוי בניה קובעת כי **"לא ניתנה הסכמתו של מי מבעלי הזכויות במקרקעין, ישלח לו מבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת הבקשה להיתר"**. תקנה 37 לתקנות רישוי בניה מוסיפה כי **"בעל זכות במקרקעין אשר קיבל הודעה על הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 36 רשאי להגיש התנגדות בכתב לבקשה להיתר, בתוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הגשתה; המהנדס ישלח העתק מההתנגדות שהתקבלה למבקש ולעורך הבקשה"**.

55. אלא שבכל הקשור לדיני הקניין, לא ניתן להסתפק בהיעדר התנגדות, כך שבעל הדירה המעוניין בהרחבת דירתו, צריך להוכיח הסכמה מפורשת של הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות [ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 394(2000) ; סעיפים 55(ג) ו-62(א) סיפא לחוק המקרקעין]. עם זאת, הפסיקה הכירה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [עש"א (מחוזי-חיפה) 31624-03-14 רום נ' רוזנצווייג (נבו 11.12.2014)], כפי שאף נעשה בפועל על ידי הנתבעים 1-2 (מש' שפירא בהליך זה), ועל כך יורחב בהמשך.

56. מכל מקום על המפקח לבחון האם אותה "הרחבה" היא כזו שאפשר לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף. ובהתאם לסעיף 71א לחוק המקרקעין המגדיר הרחבת בנייה כך: **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף"**. כך שמלבד הרוב הקנייני הדרוש המופיע בסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, למי שמעוניין להרחיב את דירתו, עליו להוכיח גם את התקיימות התנאי התכנוני כאמור.

57. כפי שכבר נכתב על ידי בעבר, ככלל, נטל ההוכחה מוטל על הצד שהרחיב את דירתו ועליו לשכנע כי פעל בהתאם לרוב הקנייני הדרוש [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציין, בפסקה 61 (נבו 10.08.2021)].

הפן התכנוני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. הצדדים כאמור, הרבו לטעון ביחס לפן התכנוני, הן במסמכיהם והן בפרוטוקול הדיון, אך כאמור, המפקח לא בוחן את התנאי התכנוני במשקפיים תכנוניים, אלא הוא בוחן האם בידי מי שמבקש להרחיב יש את האפשרות לקבל היתר לפי תכנית בת-תוקף, ולכן טענות הצדדים ביחס לנושאים התכנוניים, שמורות להם בהליכים התכנוניים ובכפוף למועדיהם.

59. כדי לעמוד בתנאי התכנוני יש שתי חלופות אפשריות. האחת, להציג היתר שניתן בפועל או החלטה של מוסד תכנוני, והשנייה, להוכיח באמצעות חוות דעת מקצועית שניתן לקבל היתר. בענייננו, הנתבעים לא הגישו חוות דעת של מומחה שממנה אפשר להבין שניתן לקבל היתר בניה. אולם אי אפשר להתעלם מכך שוועדות התכנון, הן המקומית וביחס לנתבעים 1-2 הן המחוזית, בחנו את ההרחבה שביצעו הנתבעים וניתנו החלטות בהתאם.

60. בתאריך 16.07.2023 ובהמשך להחלטתי מיום 02.07.2023 שבה אישרתי לנתבעים לצרף להליך את החלטת ועדת הערר של הרשות המקומית, צירפו הנתבעים 1-2 (מש' שפירא) את החלטת הוועדה המחוזית [ערר] (ועדות ערר - תכנון ובנייה תל אביב-יפו) 1010-03-23 **רוטנברג אבינועם נ' הוועדה מקומית לתכנון ובניה - בני ברק** (נבו 14.5.2023) שהתירה את הרחבת הבנייה שביצעו, בכפוף לסימון חומרי הבנייה מהם בוצעה הבניה בפועל בהתאמה לתוכנית הסוכות, וסימון מרפסת הסוכה של משפחת אסור כ"מרפסת סוכה בנויה ללא היתר".

61. לעומתם הנתבעים 3-4 (מש' אסור), לא הציגו אסמכתה שהם מחזיקים בהיתר בנייה כדין. החלטת הוועדה המחוזית מיום 02.11.2022, שדנה בהרחבת הבנייה שביצעו הורתה עליהם להגיש בקשה חדשה בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה, אך הנתבעים 3-4 (מש' אסור) לא הציגו לי כאמור מסמך שיש בו כדי להראות שיש בידיהם היתר או חוות דעת שממנה אפשר להבין שיש בידיהם אפשרות לקבל היתר.

אציין כי תמוה, מדוע אף בחוות הדעת שהגישו הנתבעים 3-4, מטעם המהנדס נחשון הורביץ, אשר בסופו של דבר לא התייצב לעדות, לא הובאה כל אמירה ביחס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבנייה שביצעו הנתבעים 3-4, וכך גם עניין זה, פועל לחובתם [ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018)].

62. ניתן אם כן לסכם, שבעוד הנתבעים 1-2 (מש' שפירא), הביאו תימוכין לעמידתם בתנאי התכנוני, הנתבעים 3-4 (מש' אסור), לא הביאו תימוכין לעמידתם בתנאי זה. יודגש שוב, המפקח לא בוחן בעיניים תכנוניות את התנאי התכנוני, ודי שתובא אסכמתה " **שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף**". אני סבור שהנתבעים 1-2 מש' שפירא, עמדו בתנאי זה, שעה שהשורה התחתונה של ועדת הערר המחוזית, הייתה שהערר שהגישה מש' רוטנברג, נדחה (סעיף 11 וסעיף 47 להחלטת הוועדה המחוזית). מובן שאיני קובע מסמרות בקשר לתנאי התכנוני, ושמורות לצדדים מלוא טענותיהם בפני רשות התכנון, בכפוף לדין ולמועדיו, אך כאמור, מש' אסור, שונה בנקודה זו ממש' שפירא, שעה שלא הוצגה לי אסמכתה על ידי מש' אסור, ולפיה בגין הבניה שבוצעה על ידם, ניתן לקבל היתר כאמור.

הפן הקנייני

63. אבחן כעת את הפן הקנייני, שבמסגרתו הנתבעים נדרשים להחזיק ברוב הדרוש בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

64. עולה כי הנתבעים צריכים לקבל את הסכמת שלושה רבעים מבעלי הדירות מבניין. אשר למהות ההסכמה, התובעים דייקו מלשון החוק שהסכמת הדיירים צריכה לכלול שלושה מרכיבים: הסכמה מפורשת להוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירתו. הסכמה לבנייה שמטרתה הרחבת דירה. הסכמה לחלוקת זכויות הבנייה הנדרשות להרחבת הדירה.

65. לשון החוק התפרשה בידי משפט העליון ברע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ, פסקה 15, (נבו 16.08.2010), שם קבע כב' השופט עמית (כתוארו אז) כי נדרשת הסכמה בשני שלבים. הראשון הוצאת שטח מהרשות המשותף, והשני, בנייה בשטח זה. עוד כתב כב' השופט עמית כי ההסכמה לשני השלבים אינה חייבת להיות ב'חדא מחתא'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. ובמיושם לענייננו, בחקירתו הראשית העיד הנתבע ישראל שפירא כי הוא ניגש לדיירים לבקש את הסכמם להרחבת מרפסת הסוכה שלו, והסביר להם במה מדובר, (עמ' 21 לפרוטוקול שורה 5, וכן שוב בחקירה הנגדית בעמ' 23 שורה 38). כמו כן, לשון הכותרת במסמכים הכוללים את חתימות הדיירים המאשרים את הרחבת הבנייה, חלה במפורש על הרחבת מרפסת הסוכה. עולה כי ההסכמה שניתנה עומדת בשני השלבים המצטברים, קרי הסכמה להוצאה שטח מהרכוש המשותף, וכן, הסכמה לבנייה בשטח זה.

67. אשר לרוב הדרוש, עיון בתשריט ונסח הבית המשותף, מעלה כי הבית מורכב מעשרים וארבע תתי חלקות, על כן על הנתבעים לקבל את הסכמתם של לפחות שמונה עשרה מבעלי הדירות.

68. סעיף 1 לצו רישום הבית המשותף מתאריך 5.11.1969, קובע כך:

1. הבית מורכב משני בנינים:
 - בנין מס. I - בן 3 קומות המכילות 12 דירות.
 - בנין מס. II - בן 3 קומות המכילות 12 דירות.
- הבית מכיל בסך הכל 24 דירות.

69. לכן, איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה יש למנות רק את בעלי הדירות שבאותו אגף שבו הם מתגוררים, קרי 12 במספר, ולא את כל בעלי הדירות, קרי, 24 במספר. כשרצה המחוקק שיימנו לצורך בחינת הרוב הדרוש, רק את בעלי אגף מסוים, ידע המחוקק לעשות זאת במפורש. כך למשל, בסעיף 71ב(א)(2) לחוק המקרקעין, שעוסק בהרחבה לצורך בנית ממ"ד, הדגיש המחוקק כי: "לעניין הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי כאמור בפסקה (1), יראו אגף או מבנה בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59, כבית משותף, ובלבד שהרחבת הדירה כאמור אינה מחייבת ביצוע פעולת בנייה באגף או במבנה אחר בבית המורכב". אך כאמור, בהרחבה שאינה בגדר בניית ממ"ד, כפי שהיה בענייננו, יש להביא בחשבון את כל בעלי הדירות בבית המשותף, ולא רק את בעלי הדירות המתגוררים באגף מסוים. כך שטענת הנתבעים 1-2 (מש' שפירא), אינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עומדת בקנה עם לשון החוק אשר בענייננו לא מותירה מקום לספק, או לאפשרות פרשנית אחרת [רע"פ 4808/22 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל עליון נ' דביר דרי, בפסקה 9 (נבו 25.07.2023)]. לפיכך, בבית המשותף נושא ההליך, יש למנות את הרוב הדרוש, מקרב 24 דירות.

70. בנספח 5 לתיק המוצגים שהגישו הנתבעים 2-1 מש' שפירא, צורף מסמך אשר כותרתו: "בהמשך לאישורכם בשיחותנו אודות הרחבת הסוכות של משפחת שפירא – אסור, עד לקו הבניין, ע"מ להסדיר את העניין מול כל הגורמים נודה על אישורכם בחתימה על התוספות הנ"ל. וכן אנו מתחייבים להחזיר את החניה והחצר לקדמותו כולל שפכטל וצבע לפי הצורך".

71. המסמך כולל את הסכמתם של עשרה מתוך שנים עשר בעלי דירות האגף שבו מתגוררים הצדדים, כפי שהם מופיעים בנסח הבית המשותף:

<u>משפחה</u>	<u>הסכמה</u>
שפירא	V
אסור	V
עגיב	V
אהרוני	V
שמש	V
מלמד	V
אלנקרי	V
גוטמן	V
לוסטיג	V
שלף	X
רוטנברג	X

72. במוצג ת/16 הציגו הנתבעים 2-1 (מש' שפירא) מסמך אשר כותרתו: "אנו החתומים מטה דיירי בנין עמי 7 ב"ב מאשרים בחתימתנו את הרחבת הסוכה למשפחת שפירא מרחוב אהרן דב".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. המסמך כלל את הסכמתם של תשעה מתוך שנים עשר דיירי האגף השני בבית המשותף, כפי שהם מופיעים בנסח הבית המשותף.

משפחה	הסכמה
רוזנסקי	V
פלר	V
קבלן	V
באום	X
ביקל	V
קרביץ	V
וינדרבאום	V
משעל	V
זילברברג	X
פריד	X
גוטליב	V
פרינץ	V

74. כך שבעוד מש' שפירא הציגו מסמך המעיד על הסכמת בעלי הדירות מקרב כל הבית המשותף, מש' אסור לא הציגו מסמך המעיד כך, אלא הסתפקו במסמך של בעלי אותו אגף בלבד.

75. אשר לטענת התובעים בקשר עם האמור בסעיף 2 (ב) לתקנון המצוי, הקובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת" - טענה זו לא הוכחה על ידי התובעים אשר מתגוררים כאמור בקומה השלישית בבית המשותף. ער אני גם לאמור בסעיף 71ב (ז) לחוק המקרקעין, הקובע כי "לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה". אולם כאמור, התובעים לא הוכיחו כי בניית המרפסת, יש בה כדי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למנוע מהם את האפשרות לבנות סוכה במיקום שבו נהגו "לעשות כן לפני ההחלטה" (פרוטוקול הדיון עמ' 7 ש' 33-42). מה עוד שהתובעים הודו בהגינותם, כי משפחה נוספת (מש' שמש), שאינה צד להליך, אף היא רלבנטית לעניין זה כך שממילא עליהם לקבל גם את הסכמתה (פרוטוקול הדיון עמ' 4 ש' 29-31).

76. עוד אציין שטענה דומה שהעלו התובעים (מש' רוטנברג), נדונה במסגרת החלטת הוועדה המחוזית מתאריך 14.5.2023, כאשר בסעיף 25 להחלטה נקבע כך: **"במקרה הנדון הדירה לגביה מבוקשת מרפסת הסוכה הינה בקומה א' ודירת העורר הינה בקומה ג', כך שלא יתכן מצב בו מרפסת הסוכה בקומה א' תביא לקירוי כלשהו של מרפסת הסוכה בדירת העורר המצויה בקומה ג', ועל כן סעיף 12.2 האמור אינו חל במקרה זה - ובהתאמה לא נדרשת הסכמת העוררים לבניה המבוקשת"**. ומסקנתה של הוועדה המחוזית, מקובלת עלי אף לעניין האמור בסעיף 2 לתקנון המצוי כאמור וכפי שהוסבר לעיל.

77. ניתן אם כן לסכם, הנתבעים 1-2 (מש' שפירא) מחזיקים ברוב הנדרש להרחבת הדירה שביצעו, וכן בהיתר תכנוני מהרשות המקומית. לעומתם, הנתבעים 3-4 (מש' אסור) לא הציגו סימוכין שקיימת היתכנות להיתר בנייה לפי תכנית בת-תוקף, והם הם אינם מחזיקים ברוב הנדרש כדי שיתקיים בהם הפן הקנייני.

78. פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 **משה רוקר נ' משה סלומון**, נה (1) 199 (1999) (להלן- **"פסק דין רוקר"**), שבו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים שיש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים.

79. במסגרת פסק הדין נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: **השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה**: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. **השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה**. **השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות**. **השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

80. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

81. בענייננו, אני סבור שלא יכולה להיות מחלוקת, שהשיקול הראשון מתקיים שעה שמדובר בפגיעה קניינית. כך גם בכל הקשור לשיקול השני, לא יכולה להיות מחלוקת שבניית המרפסת, אינה עניין של מה בכך. אין מדובר בבנייה מינורית, אלא בהוספת מרפסת על גבי הרכוש המשותף. אשר לשיקול השלישי, בדבר עוצמת הפגיעה - ער אני לכך, שהנתבעים (מש' שפירא ומש' אסור), בנו יחד את המרפסות, ומשכך הריסת מרפסת אחת, והותרת מרפסת שנייה, עלולה להביא לתוצאה קשה. לכן, במסגרת פסק הדין, יינתן למש' אסור פרק זמן במסגרתו יתאפשר להם, לקבל היתר בנייה ולהציג הסכמות של הרוב הדרוש, וככל שלא יעמדו בפרק זמן, לא יהיה מנוס מהריסת המרפסת שבנו בצידו המזרחי של הבית המשותף. אשר לשיקול הרביעי, לעניין התנהגותם של בעלי-הדין. ער אני לטענות הנתבעים בקשר עם הכנת שהותקנה על ידי התובעים, ולטענות בדבר המסמך שהכינו התובעים (נספח 1 לתיק מוצגי הנתבעים 2-1), אך אני סבור שיש בשיקול זה, כדי להצדיק את השארת המצב על כנו, במיוחד שהתובעים (מש' רוטנברג) הסירו את הכנת לאחר שהוגשה התביעה.

82. אשר לצינור הביוב שנטען שהנתבעים 2-1 הזיזו ללא הסכמת התובעים. סעיף 2(ב) לתקנון המצוי קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

83. עיון במוצגים שצורפו לדיון ההוכחות מיום 21.9.22 (ת/11 ות/12), מעלה כי המדובר הוא בצינור ביוב אשר מוקם על הדופן החיצונית של הקיר המשותף, ואשר הזזתו הייתה הכרחית כדי למנוע הפרעה לסוכתם המורחבת של הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מנגד, נראה שלא נגרמה כל הפרעה לתובעים בהזזת הצינור. לפיכך, אינני רואה טעם ליתן צו המורה להשיב את הצינור למקומו הישן.

העץ והשער החשמלי

84. כאמור, התובעים ביקשו להורות לנתבעים לתקן הנזק שנגרם בשל נפילת העץ על השער החשמלי של הבניין, וכן להורות על השבת העץ למקומו.

85. סמכותו העניינית של המפקח לדון בסכסוכים יונקת מכוחו של סעיף 72 לחוק המקרקעין, המורה כדלקמן:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח."

86. העולה מהחוק כי ככלל, אין למפקח סמכות לדון בעילות נזיקות [ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 ניר נעם נ' נאור (ששון) דוד ז"ל עי ליאור שחטר, בפסקה 13 (נבו 13.07.2021)].

87. ובמיושם לענייננו טענות התובעים הן בגדר תביעה נזיקית שעילתה בפקודת הנזקין, לפיכך, אינני מוצא לנכון ליתן צו בנושא, שכן המדובר הוא בנושא החורג מתחום סמכותי העניינית.

88. אשר למרפסת הצפונית שנטען שהנתבעים 3-4 בנו ללא היתר. הטענה לא הוזכרה בכתב התביעה, ואף בסיכומי התובעים לא הוזכרה בקשה למתן סעד בנוגע למרפסת זו. לפיכך איני מוצא לנכון להידרש לנושא זה שכן מדובר בהרחבת חזית [ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 44 לפסק דינו של כב' השופט מינץ (נבו 29.8.21).

אשר להליך השני

89. אין מחלוקת שהכנת פורקה, ולפיכך בכל הקשור לכנת, יש לראות בכך משום קבלת התביעה בכל הקשור לכנת, ונותרה סוגיית ההוצאת בלבד, אשר אדון בה בסוף פסק דין זה.

90. אשר לרטיבות בקיר המשותף מש' אסור צירפו לתצהיריהם את חוות דעתו של המהנדס נחשון הורביץ (להלן **המהנדס**). אלא שבניגוד לתקנה 87(ח) לתקנות, הקובעת כי "בעל דין המגיש חוות דעת של מומחה מטעמו ידאג להתייבבותו לחקירה בבית המשפט, זולת אם בעל הדין שכנגד הודיע שהוא מוותר על חקירתו", לא התייצב המהנדס לדיון ההוכחות, ומשכך לא ניתן להסתמך על חוות דעתו. יצוין כי בהודעה שהגישו הנתבעים 3-4 (מש' אסור) בתאריך 31.7.2022, נאמר באופן מפורש בסעיף 2 כי הם יפעלו "**לזימון המומחה מטעמם לדיון ההוכחות הקבוע, ועל כן, לא נדרש זימונו לעדות**". אך כאמור, חרף זאת, לא התייצב המהנדס לדיון.

91. למעלה מהצורך יצוין כי חוות דעתו אינה מלמדת כי כעת קיימת רטיבות בקיר המשותף. מה עוד שעל-אף ההמלצה שבחו"ד לאטום את הקיר, ובשים לב לכך שבמשך שנים רבות (למעלה מ-24 שנים), אין רטיבות במקום, לא מצאתי לנכון ליתן סעד בנושא, ומשזו התוצאה שאליה הגעתי, איני נדרש להכריע בטענה שנטענה על-ידי מש' רוטנברג ולפיה נושא זה אמור להיות באחריות נציגות הבית המשותף, ולא על ידי מי מהצדדים. עם זאת יש לזכור כי חובת הנציגות לתקן ליקויים ברכוש המשותף בין שיש עילת תביעה אחרת נגד מי שביצע את הפעולה שגרמה לליקוי ברכוש המשותף [ר"ע 653/84 **בת שבע הס נגד נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא 19, רמת גן ואח'** (נבו 1.1.1985); הוראות סעיף 3 לתקנון המצוי].

92. אשר לצינור הביוב אשר נטען שהנתבעים חיברו לתשתית הבניין באופן פיראטי ואשר הוא לדעתם מפגע אסטי. כאמור, המהנדס לא התייצב לדיון ההוכחות, וכך לא ניתן להסתמך על האמור בחוות דעתו. כך שטענה זו לא הוכחה. מכל מקום, עיינתי היטב בתמונות שהגישו לי הצדדים בדיון ההוכחות, וניתן להיווכח כי חזותו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הבית המשותף, נושאת צינורות רבים, מסוגים שונים ומשונים השייכים כך נדמה לכמה בעלי דירות, שחלקם לא היו צד להליך, וכך אינני מוצא לנכון ליתן צו גם ביחס לסעד זה.

לסיכום אופרטיבי

93. **התביעה בהליך הראשון** מתקבלת רק ביחס לנתבעים 4-3 (מש' אסור) אשר יפרקו את המרפסת שבנו בצד המזרחי של הבניין. על העבודות להתבצע בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו על ידי גורם מקצועי ומיומן, ובפיקוח מהנדס מוסמך, ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי.

94. סעיף 93 לעיל יבוצע, בתוך תשעה חודשים מהיום על ידי הנתבעים 4-3 (מש' אסור) ועל חשבונם ולא יאוחר מתאריך 5.11.2025 (להלן- "**המועד הקובע**"), אלא אם עד למועד הקובע יעמדו הנתבעים 4-3 (מש' אסור) **בשני התנאים הבאים במצטבר**:

א. קבלת היתר בניה בגין המרפסת בצד המזרחי. לצורך עמידה בתנאי זה, אני ממנה את **מר אברהם חזי מהנדס ושמאי מקרקעין מרח'** דון יוסף נשיא 4/1 כניסה ב' בני ברק - נייד - 054-8440744 טלפקס: 03-6194743 (להלן- "**הגורם המאשר**"), וכך יהיה על הנתבעים 4-3 להציג לתובעים עד למועד הקובע אישור בכתב מהגורם המאשר, ולפיו המרפסת המזרחית של דירת מש' אסור, בנויה בהתאם להיתרי הבנייה, לרבות היתר שינויים ככל שיידרש, ולטיב הבנייה בהתאם להיתרים. הנתבעים 4-3, יישאו בעלות שכרו של הגורם המאשר.

ב. החתמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בהתאם לסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, המאשרים בכתב כי הם מסכימים להכשרת הבנייה כאמור בסעיף א לעיל. לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבעים 4-3 (מש' אסור) להציג לתובעים עד למועד הקובע את חתימותיהם של הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (סיפת סעיף 69 לעיל).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' הליכים: 6/460/2021, 6/23/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

95. **התביעה שכנגד** מתקבלת בכל הקשור לפירוק הכנת, אשר כאמור כבר פורקה.
שאר רכיבי התביעה נדחים.

הוצאות ההליך

96. אשר להוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא, כי בעל דין שזכה בהליך יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 **אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 **Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ**, בפסקאות 11-9 (נבו 28.12.2020)).

97. **ובמיושם לענייננו** – לאור התוצאה שאליה הגעתי, הן ביחס להליך הראשון והן ביחס להליך השני, ובשים לב לכך שרק בדיון הציגו הנתבעים 2-1 את הסכמת בעלי הדירות (ת/16), החלטתי שנכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, ז' שבט תשפ"ה, 05 פברואר 2025, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין